

1500634-68.2021.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... a pessoa que a abordou e efetuou o roubo. Reconheceu a foto do réu como sendo o autor do roubo (fls. 22).

O policial militar EVERALDO MENEZES SANTOS disse que receberam de colaboradores da Polícia diversas informações através das imagens obtidas dos circuitos de monitoramento próximo a região em que ocorreu o roubo. Efetuaram diligências e foram até o endereço do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500634-68.2021.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500634-68.2021.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2093196/2021 - DEL.INV.GER. DRACENA, 11917478 - DEL.INV.GER. DRACENA, 915/21/622 - DEL.INV.GER. DRACENA, 2093196 - DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Evangelista

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MICHEL EVANGELISTA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 05 de abril de 2021, por volta das 14h11min, entre a Rua Vendramin e a Rua Visconde do Rio Branco, neste município e Comarca, o acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa móvel alheia consistente na importância de R\$30,00 em dinheiro e um telefone celular, marca Motorola, avaliado em R\$719,00, pertencente à Edna Massae Kanezawa. A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2021 (fls. 103/104).

Citado (fls. 132), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 137).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, prevista no artigo 397, do Código de

Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 140/142).

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e, em seguida, interrogou-se o réu.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência do pedido condenatório nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 07/08), auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), relatório de investigação (fls. 17/21), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 23), auto de avaliação indireta (fls. 24), laudos periciais (fls. 32/37 e 38/46), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A vítima declarou que na data dos fatos estava caminhando para seu trabalho quando percebeu que havia um indivíduo, baixo, moreno, usando boné e máscara, camiseta polo listrada branca e preta e calça jeans caminhando logo atrás. Informa que no mesmo quarteirão o indivíduo passou na frente da declarante e seguiu caminhando por dois quarteirões. Em seguida, a declarante virou na Rua Visconde do Rio Branco, na calçada do lado direito e o indivíduo, que estava à frente, virou na calçada da esquerda. Afirma que neste momento se sentiu apreensiva e continuou caminhando. Disse que precisou atravessar a rua para o lado esquerdo para entrar em seu serviço e o indivíduo já havia diminuído os passos, de modo que estava um pouco atrás da declarante. Informa que achou que iria dar tempo de entrar na clínica e, quando estava na escada, o réu a abordou. Não se recorda o que ele disse, mas segurou sua bolsa e apontou um objeto em seu rosto, aparentando ser uma arma. A declarante soltou a bolsa e o acusado saiu correndo. Imediatamente entrou na clínica e pediu para as outras secretárias acionarem a polícia. Disse que sua bolsa tem o valor aproximado de R\$90,00 reais e sua carteira R\$50,00 reais. Apresentadas imagens de câmeras de segurança colhidas perto do local, a declarante confirma ser a pessoa que a abordou e efetuou o roubo. Reconheceu a foto do réu como sendo o autor do roubo (fls. 22).

O policial militar EVERALDO MENEZES SANTOS disse que receberam de colaboradores da Polícia diversas informações através das imagens obtidas dos circuitos de monitoramento próximo a região em que ocorreu o roubo. Efetuaram diligências e foram até o endereço do suspeito. Em contato com a genitora, esta visualizou as imagens e confirmou ser o réu. O acusado estava na residência e de imediato confessou a autoria do roubo, inclusive, com riqueza de detalhes, e forneceu as vestes que usava no dia dos fatos. Os Policiais diligenciaram em diversos locais onde o autor dispensou os objetos subtraídos, porém, não foram localizados (fls. 63).

No mesmo sentido o depoimento do policial militar EUDES DA SILVA JUNIOR (fls. 64). Na fase administrativa o acusado declarou que estava em sua casa quando Policiais Militares o procuraram e perguntaram se o declarante havia cometido um crime de roubo nesta semana, pois tinham imagens. Solicitou as imagens, que foram apresentadas no celular, oportunidade em que assumiu e reconheceu ser a pessoa que praticou o delito. Permitiu o ingresso dos policiais em sua casa, os quais localizaram o boné e as roupas que vestia no momento do crime. Detalhou que passou a noite de domingo e madrugada de segunda-feira usando "crack" no campo do Jardim Brasilândia, conhecido como "cracolândia". Continuou a usar durante a manhã da segunda-feira, porém, por volta das 12h00min acabou a droga e decidiu vir para a cidade para "arrumar dinheiro". Passou pela linha férrea e viu alguns pedaços de madeira e pensou em confeccionar um simulacro de arma de fogo para praticar um roubo. Informa que fez isso antes, na cidade de Bauru e, por isso, tem conhecimento. Fez a arma, colocou na cintura e veio para o centro da cidade. Chegando próximo ao Supermercado Troyano Mais, situado na Rua Messias Ferreira da Palma, avistou uma mulher caminhando com uma bolsa. Relata que a vítima caminhou pela Rua Monte Castelo e depois virou na rua da escola João Vendramin. Ela

atravessou a avenida da feira e virou na rua paralela, Rua Visconde do Rio Branco, até que ela fez menção em entrar em um prédio que parece um consultório médico, oportunidade em que decidiu abordá-la. Sacou o simulacro da arma nas costas dela e ela se virou para o declarante. Disse a ela: “perdeu, é um assalto senhora”. Ela virou assustada e o declarante falou: “não vou fazer nada, só quero a bolsa”. Pegou a bolsa e saiu correndo, sentido bairro Jardim Kennedy. Durante o trajeto já verificou a bolsa e viu que tinha uma bolsinha com um celular e quarenta reais em dinheiro. Resolveu jogar a bolsa grande fora, a colocando na sarjeta. Mais à frente jogou a bolsinha contendo chaves e alguns objetos femininos, que não sabe detalhar. Continuando a caminhada, já em um bairro novo, perto do tiro de guerra, tocou o celular, oportunidade em que decidiu desligar o aparelho e jogar fora junto com o simulacro de arma. Depois voltou para o bairro Jd. Brasilândia e comprou drogas com os quarenta reais que roubou (fls. 12). Interrogado em Juízo, negou os fatos. Pois bem.

Analisando-se as provas amealhadas aos autos percebe-se, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito descrito na denúncia.

Saliento que o depoimento da vítima ganha especial relevo e autoriza o decreto condenatório, desde que robustecido pelos demais elementos e provas dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – roubo SIMPLES – (CONSUMADO E TENTADO) – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva – Pretendida absolvição por atipicidade da conduta – Descabimento – Crime cometido com grave ameaça contra a pessoa, elementar do delito de roubo – Palavra da vítima a qual se confere relevante valor probatório – Condenação mantida – Pena corretamente imposta – Reconhecimento de crime único – Impossibilidade – Acusado que, mediante mais de uma ação, praticou dois delitos (um tentado e outro consumado) da mesma espécie e nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, e maneira de execução – Elevação de 1/6 que se revelou acertada – Continuidade delitiva caracterizada – Regime fechado que se justifica pela gravidade concreta do delito, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela reincidência, que evidenciam, ainda, a periculosidade do agente e a necessidade de resposta penal que seja consentânea aos fins da pena – Inteligência do art. 33, §3º, do Código Penal – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501942-66.2019.8.26.0603; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Valparaíso - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021). Grifo nosso.

APELAÇÃO – Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Apelação do réu – Defesa requer a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – A negativa do acusado restou isolada no conjunto probatório – Mais do que isso, ele foi reconhecido pelas vítimas e desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido – A palavra das vítimas, em casos de roubo, se reveste de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente uma pessoa inocente – Condenação criminal mantida – Ausência de insurgência contra a pena e regime de cumprimento fixados em primeira instância – Manutenção da r. sentença condenatória, tal como imposta – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0000086-54.2018.8.26.0417; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019). Grifo nosso.

No caso dos autos a versão apresentada pela vítima, que reconheceu o acusado (fls. 23), restou corroborada pela prova testemunhal, assim como pelo relatório de investigação (fls. 17/21) e pelo laudo pericial (fls. 38/46), nos quais há imagens de câmeras de segurança da região onde ocorreu o crime, mostrando o réu com as vestes indicadas pela vítima. Tais vestes foram localizadas na residência do acusado e foram objeto de perícia (fls. 32/37).

Não há que se falar, no caso em análise, em afastamento da causa de aumento de pena

consistente no emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o objeto não foi apreendido ou que não houve realização de prova pericial. Isso porque, para a sua incidência, mostra-se suficiente a prova oral produzida nos autos, a demonstrar a efetiva utilização da arma de fogo no roubo.

Assim é a jurisprudência:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendido o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (porque não apreendida e não periciada), redução da pena pela confissão e menoridade relativa e fixação de regime aberto. Descabimento. 1. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. O reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia. Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral quanto à existência efetiva de arma. Precedentes. Ainda, o emprego de arma, no crime de roubo, não consiste em vestígio da infração, mas em meio intimidativo, a tornar mais vulnerável a integridade física do sujeito passivo. Assim, mantida a majorante. 2. Pena. Cálculo. Forma equivocada. Readequação necessária.

Razoabilidade. Respeito ao princípio da individualização da pena. Redução que se impõe. 3. Menoridade relativa e confissão. Prejudicado. Sentença que já considerou menoridade relativa e confissão, aplicando-as, efetivamente, no cálculo da pena.

Pleito prejudicado, por ausência de interesse recursal. 4. Regime aberto.

Descabimento. regime inicial fechado que se mostra o mais adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da necessidade e suficiência. Precedentes. Somente a segregação em regime fechado é adequada, "in casu", para que a pena imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja, impedir que os indivíduos/penitentes retorne à prática criminosa, considerando o delito praticado e as circunstâncias nas quais fora cometido. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500091-55.2021.8.26.0236; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/01/2022; Data de Registro: 18/01/2022). Grifo nosso.

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA Pretendida a absolvição do delito de extorsão por insuficiência probatória. Alternativamente, afastamento da "restrição a liberdade" por "bis in idem", afastamento do emprego de arma de fogo porque não apreendida para ser vistoriada, além de não ter sido mencionada por uma das vítimas; redução da pena pela confissão e situação favorável do art. 59 do CP. Parcial cabimento. 1. Absolvição.

Impossibilidade. A extorsão é delito formal, ou seja, consuma-se quando a vítima se submete e pratica o ato, a omissão ou permissão imposta pelo agente, o que ocorreu no caso, independentemente da obtenção da vantagem ilícita. Súmula 96 do E. STJ. 2. Afastamento da "restrição de liberdade". Descabimento. Situação observada no crime de roubo e, de forma independente, também no de extorsão, ressaltando-se mais uma vez que, neste último, a obtenção efetiva da vantagem indevida, que se pretendeu garantir, não impediria a já existente consumação do ilícito. 3. Afastamento do "emprego de arma de fogo" no roubo. Descabimento. Ressalta-se que no roubo, o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia. Precedentes. Ainda, o casal afirmou seu emprego em juízo. Assim, evidenciada a causa, que fica mantida. 4. Redução da pena pela confissão e circunstâncias favoráveis ao réu.

Descabimento. Réu que confessou parcialmente os fatos, admitindo apenas participação no primeiro crime, onde, destaca-se, a atenuante foi considerada. Nos demais, ela, a confissão, não existiu, daí que inviável de reconhecimento. Mas, mesmo que assim não fosse, a pena básica foi mantida na primeira fase. De modo, na segunda fase não poderia ser reduzida a sanção aquém do mínimo (Súmula 231 do E. STJ). Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1510116-25.2019.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021). Grifo nosso.

Não merece amparo a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, uma vez que referido princípio não pode ser aplicado de maneira indiscriminada.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, a saber: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004).

No caso em análise, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o réu praticou o delito mediante grave ameaça contra a vítima. Esse é o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO - CONVERSÃO - HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. HABEAS CORPUS - FATOS E PROVA - ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. CONDENAÇÃO - HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. ROUBO - INSIGNIFICÂNCIA - INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com o crime de roubo, pluriofensivo, a revelar tutela não apenas do patrimônio, mas alcançando integridade física e moral da vítima. PENA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (STF - RHC: 117670 SP 0210181-70.2012.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/04/2021). Grifo nosso.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 106360, Relator(a): Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 18.09.2012, processo eletrônico DJe-195 divulg 03.10.2012 public 04.10.2012). Grifo nosso.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito descrito na denúncia, nos termos do disposto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pelo qual se impõe a correlata condenação.

Dito isso, passo à dosimetria da pena.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Possui maus antecedentes (Processo nº 0006265-58.2007.8.26.0168 - fls. 117 e 123/124; Processo nº 3001394-21.2013.8.26.0168 - fls. 117 e 124; Processo nº 0004981-83.2005.8.26.0168 - fls. 121/123). Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito.

Deste modo, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo nº 0020866-25.2014.8.26.0071 - fls. 117/118 e 121; Processo nº 3003272-78.2013.8.26.0168 - fls. 118 e 124), motivo pelo qual elevo a pena em 1/5, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

No mais, presente a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal). Assim, aumento a pena em 2/3, fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos

atos.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado.

Deixo de conceder ao condenado o benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, pela reincidência e por ter sido praticado mediante grave ameaça. Incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, por não estarem preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu MICHEL EVANGELISTA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

Após o trânsito em julgado:

1. Intime-se o acusado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias;
2. Lance o nome do réu no rol dos culpados;
3. Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para fins de registro no IIRGD;
4. Oficie-se ao TRE, comunicado esta decisão, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal;

Honorários ao defensor na forma do convênio.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA